

4.5 Quién decide y quién ejecuta: dos capas

Acá está lo que distingue este modelo del presupuesto participativo clásico.

Capa 1 — Los vecinos priorizan

Cada comisión zonal define, en asamblea abierta, en qué se invierte la partida de su zona. El Departamento Ejecutivo queda obligado por ordenanza a **responder por escrito, con fundamentos y en plazo**, a cada priorización.

Jurídicamente es consultivo, y por eso sobrevive a un veto. Políticamente, un intendente que ignore por escrito lo que votó su barrio paga el costo en la elección siguiente. La obligación de respuesta fundada convierte el silencio administrativo en un acto público. Esta capa es lo que hacen Porto Alegre, Rosario y Morón, y hace décadas. Lo relevante para este programa no es cuánto reparten sino **que ninguno fue vetado**: todos funcionan con voto consultivo y partida fijada, que es la distinción que la Constitución provincial obliga a respetar y que el veto de Pinamar confirmó por la negativa.

ESE 60% NO ES UN OBSTÁCULO: ES EL MECANISMO DE LEGITIMIDAD QUE LA PROPIA LEY PROVEE

Convierte «la comisión decidió» en «el 60% de los vecinos beneficiados lo pidió por escrito». Es más exigente que cualquier votación, y su fundamento no es nuestro: es el texto de la ley. Donde una zona quiera y reúna ese 60%, su asociación vecinal ejecuta la obra como parte contratante: la hace, la cobra, la rinde y responde por ella.

YA FUNCIONA EN OTRO MUNICIPIO BONAERENSE

El Municipio de Pilar contrata cooperativas de vecinos bajo el artículo 132 inciso c). Hay al menos tres decretos publicados en el Boletín Oficial Municipal de la Provincia, y en uno de ellos —el del expediente 144/2019, por obras en el Barrio Los Cachorros de Manuel Alberti— consta expresamente la acreditación de la adhesión de los vecinos beneficiarios. **Es hacer en San Isidro algo que la ley habilita desde 1976 y que otro municipio bonaerense ya hace.**

4.6 Cómo se constituye una comisión, y cómo rinde

Un mecanismo que administra 28.908 millones de pesos al año tiene que decir quién lo integra, cómo se vota, cuánto dura y qué pasa cuando falla. Esta sección lo dice. Es la parte que más se va a discutir, y por eso está escrita antes y no después.

No se crean comisiones nuevas: se reconoce a las que ya existen
San Isidro ya tiene asociaciones vecinales y sociedades de fomento. La ordenanza las reconoce como la comisión de su zona, sin inventar una estructura paralela. **No es una preferencia: es el único camino que deja abierto el artículo 132**, que exige una asociación de vecinos como parte contratante. Una comisión creada por decreto no podría ejecutar una sola obra.

Donde haya más de una asociación en la misma zona, se constituyen en junta y la partida es una sola. Donde no haya ninguna en condiciones, el Municipio convoca a asamblea abierta y acompaña la constitución. **Ese caso no es hipotético y el capítulo 6 lo carga como riesgo.**

Cómo se logra que la gente venga

Las barreras están identificadas y son las mismas en todos lados: falta de tiempo, falta de movilidad y **falta de con quién dejar a los chicos**. La última casi nunca se nombra y es la más barata de resolver: una asamblea con espacio de cuidado para niños cuesta poco y cambia quién puede ir.

Horario y lugar también deciden quién participa. Las asambleas se convocan fuera del horario laboral, en el propio barrio y no en el centro administrativo, y se complementan con votación digital para quien no puede asistir. Ninguna de las tres cosas cuesta dinero.

LO QUE ESTO TIENE QUE VER CON LA COBRANZA DEL CAPÍTULO 3

Hay un efecto documentado que este programa no inventó: **participar en la decisión presupuestaria mejora el cumplimiento tributario más que las sanciones**. En Ibanda, Uganda, el cumplimiento de las obligaciones tributarias **se multiplicó por dieciséis** después del programa piloto de presupuesto participativo, al punto de que el gobierno provincial lo exigió como requisito para girar fondos a las áreas locales.

El capítulo 3 muestra que San Isidro facturó 9,1% más en términos reales y cobró 2,3% más. **La distancia entre lo que se factura y lo que se paga no se cierra sólo con intimaciones**: se cierra cuando el vecino sabe en qué se gasta su tasa porque lo decidió él.

No lo ponemos como meta ni lo metemos en el modelo, porque la magnitud de un caso ugandés no es transferible a San Isidro y no vamos a proyectar sobre eso. Lo decimos porque es la razón más honesta por la que este mecanismo puede mejorar la recaudación sin subir una sola tasa.

El mandato dura cuatro años

Coincide con el mandato del intendente, de modo que la comisión que se constituye al inicio acompaña la rampa completa del año 1 al año 4 y responde por ella entera.

Conviene decir el costo de esa elección. Atar los dos mandatos le quita algo de la autonomía que este capítulo defiende: si las comisiones se renuevan cuando se renueva el intendente, dependen más del ciclo político de lo que dependerían con un mandato propio. Lo que protege a la partida no es el calendario sino la ordenanza y la afectación de recursos del artículo 119.

LA DIFERENCIA CON LOS ARTÍCULOS QUE SE DEROGAN

La Ordenanza 6045 permite hoy **disolver** una asociación vecinal, sin plazo de defensa y sin recurso. Lo que esta sección habilita es otra cosa: **intervenir una comisión**, por causa escrita, con plazo para volver a constituirse y con la partida retenida en su propia zona. Se interviene la administración de una partida, no se disuelve una organización de vecinos.

Quién controla: nadie nuevo

Este programa **no crea una oficina de control**. No hace falta y la pagaría el propio programa.

El **Tribunal de Cuentas de la Provincia** ya audita este gasto, porque sigue siendo gasto municipal: la partida es municipal, la obra es municipal y la rendición entra en la rendición de cuentas del Municipio. No es algo que este programa conceda ni pueda evitar.

Quién decide y quién cobra no pueden ser la misma persona

La capa 2 permite que la asociación vecinal ejecute la obra que la comisión priorizó. Eso abre un problema que hay que cerrar en la ordenanza, no después.

La literatura sobre conflictos de interés lo dice sin vueltas: cuanto mayor es la participación de alguien en la ejecución del presupuesto, mayor es la probabilidad de que se perciba un conflicto de interés. **Y basta con que se perciba para que el mecanismo pierda legitimidad**, aunque no haya delito.

La regla, entonces, es de incompatibilidad. Quien integra la comisión que prioriza **no puede formar parte de la asociación que ejecuta esa obra**, ni tener interés económico en ella, ni ser proveedor. Si lo tiene, se excusa y queda asentado en el acta.

Y dos cuerpos separados, no uno. La Ciudad de México lo resuelve con un Comité de Ejecución y un Comité de Vigilancia distintos, cada

La forma legal está probada; lo que no está probado es hacerlo con la mitad de la obra pública, y este programa lo dice.

Capa 2 — Los vecinos ejecutan

Y acá se agrega lo que ellos no tienen. La Ley Orgánica de las Municipalidades, **artículo 60**, establece cómo se realiza la obra pública municipal: a) Administración. b) Contratación con terceros. **c) Cooperativas o asociaciones de vecinos**. d) Acogimiento a leyes de la Provincia o de la Nación.

El **artículo 132 inciso c)** permite contratarlas **directamente, sin licitación**, cuando «se trate de obras de infraestructura realizadas por cooperativas o asociaciones de vecinos». El mismo artículo exige que esa contratación directa proceda **sólo si los vecinos la peticionan expresamente, con adhesión de al menos el 60% de los beneficiarios**.

Un voto por persona, desde los 16, para quien vive o trabaja en la zona
Ésa es la regla entera, y el motivo entra en una línea: **la obra la usan las personas, no las casas**. La cloaca de una cuadra sirve igual a los nueve que viven en una casa que al que vive solo, y el inquilino la usa tanto como el propietario.

Se vota en asamblea abierta, con la lista de asistentes publicada. La edad de 16 es la misma con la que se vota en la Provincia. **Y vota también quien desarrolla en la zona su actividad principal**, comercial o comunitaria, acreditándolo: el detalle está en la regla de alcance, más abajo.

Comunicar el resultado es parte del mecanismo, no cortesía. Publicar qué se decidió, qué se ejecutó y qué falta no cambia la participación de este año: **cambia la del año siguiente**. Donde no se comunicó, la convocatoria cayó edición tras edición.

Y una regla que este programa adopta de una experiencia española: en las asambleas no participa ningún dirigente político en ejercicio. Ni del oficialismo ni de la oposición. La comisión es de vecinos.

Si una comisión falla, se interviene y se vuelve a constituir
Ante rendición observada, obra sin ejecutar o asamblea sin convocar, el Departamento Ejecutivo interviene la comisión y convoca a nueva asamblea en un plazo fijo escrito en la ordenanza. La partida de esa zona queda en el Ejecutivo y **se ejecuta en esa misma zona**, no se reparte entre las demás.

Eso último importa. Reasignar la partida a las otras zonas castigaría al barrio por lo que hizo su comisión, y es exactamente el mecanismo que el capítulo 1 denuncia: que quien decide no sea quien tiene el problema.

Lo que sí agrega, porque hoy no existe, es una **rendición pública por zona**: qué obra se priorizó, qué se contrató, a quién, por cuánto y en qué estado está. **Continúa, no cada tres meses**: la adjudicación se publica el día que se firma y el avance de obra el día que se carga. Publicada, no archivada.

Es la misma lógica de las siete medidas del capítulo 5: costo cero, y lo que cambia no es quién controla sino quién puede ver.

uno con funciones definidas por ley. El que hace la obra no es el que la controla. Acá vale lo mismo: la asamblea que prioriza elige además **tres vecinos que no ejecutan y que firman la recepción de la obra**.

Un candado más, contra la falla más común. En Bariloche las juntas vecinales denunciaron que el gobierno destinó el dinero del presupuesto participativo a obras viales por decisión propia, sin acuerdo de los vecinos. **La partida afectada del artículo 119 protege el dinero; lo que hay que proteger también es el destino**: priorizada una obra, el Ejecutivo no puede sustituirla por otra sin volver a la asamblea.